

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1186/2533

นางสาว นิตยา เนตร สุวรรณ
นาย โยธิน พรหม ศิวรักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 49, มาตรา 38, มาตรา 183

การที่โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำกันให้ ก. กับ พ. ซึ่งเป็นบุคคลที่จำเลยอ้างว่าได้รับชำระหนี้จากจำเลยแทนโจทก์สาบานตนตามที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานถ้า ก. กับ พ.สาบานได้ว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองยอมแพ้คดีถ้าไม่กล่าวสาบานโจทก์ยอมแพ้คดีนั้น แม้ ก. กับ พ. จะมีใช้โจทก์หรือผู้มีส่วนได้เสียก็ตาม การสาบานตนของบุคคลทั้งสองก็เป็นเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้นเพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อแพ้ชนะในคดีทั้งคำทำสาบานก็ตรงกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ศาลกำหนดไว้แล้ว ข้อตกลงทำกันดังกล่าวจึงมีผลบังคับระหว่างคู่ความ โจทก์และจำเลยทั้งสองรู้จัก ก. และ พ. ผู้สาบานซึ่งเป็นสามีภรรยากันมาก่อนในวันนัดสาบานตัว ฝ่ายจำเลยได้นำสาบานโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านเรื่องตัวผู้สาบาน ผู้สาบานได้สาบานตามคำทำแล้ว โจทก์ จำเลยทั้งสองและผู้สาบานลงชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล โดยผู้สาบานลงชื่อว่า จ. และ พ. ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านแสดงว่า ก. ซึ่งคู่ความตกลงให้เป็นผู้สาบาน กับ จ. ซึ่งสาบานและลงชื่อไว้นั้นเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่มี 2 ชื่อภายหลังฝ่ายจำเลยจึงจะอ้างว่า จ. กับ ก. เป็นคนละคนกันไม่มีสิทธิสาบาน คำสาบานของ จ.ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ยืมเงิน 100,000 บาทจากโจทก์โดยตกลงชำระ ดอกเบี้ยตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ นับแต่วัน กู้จนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 115,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เห็นตามสัญญากู้ตามฟ้อง โจทก์เคยมอบอำนาจให้ผู้มีชื่อ ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น และจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้มีชื่อซึ่งเป็นสามี ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์นั้นไว้แทนโจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับ ผิดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่าจำเลย ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ดังฟ้องโจทก์หรือไม่ และให้ จำเลยทั้งสองนำพยานเข้าสืบก่อน

ในวันนัดสืบพยานจำเลย คู่ความทำกันว่า ถ้านายกำจัดกับนางเพิ่มพัตร์หรือ เพิ่มภัทร สุวรรณเจริญ ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันยอมรับคำทำสาบานจากฝ่ายจำเลย ทั้งสองว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองจะยอมรับผิด แต่ถ้านายกำจัดกับนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรไม่กล้าสาบาน ขอให้ศาลยกฟ้องคู่ความ จะให้คนทั้งสองไปสาบานต่อหน้าศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ตำบล ปากน้ำหลังสวน และที่โบสถ์คริสต์จักรอำเภอลังสวน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 เวลา 13.30 นาฬิกาโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำ ศาลชั้นต้น

พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคู่ความตกลงทำกัน ซึ่งเป็นประเด็นโดยตรงในข้อพิพาท จึงอนุญาตตามที่คู่ความขอ

ในวันนัดคณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งไปเผชิญสืบพร้อมกับคู่ความด้วยจดยุติ
รายงานกระบวนการพิจารณาไว้ว่า คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลพร้อม จากนั้นคู่ความได้นำ
ไปสาบานต่อหน้าศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฝ่ายจำเลยนำสาบานตรง
ตามคำทำตามที่คู่ความตกลงกัน จากนั้นจึงเดินทางไปสาบานต่อคริสต์จักร อำเภอ
หลังสวนฝ่ายจำเลยนำสาบาน ซึ่งฝ่ายผู้สาบานได้ปฏิบัติตรงตามคำทำแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2527
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 115,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลย
ที่ 2 ชำระแทนจนครบถ้วนแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายกำจัดและนางเพิ่มพัทธ์หรือเพิ่ม
ภักตร์มิใช่โจทก์ จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียทำให้คำทำสาบานไม่ตรงกับประเด็นข้อพิพาท
คำทำสาบานจึงขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำกันว่า
ถ้านายกำจัดกับนางเพิ่มพัทธ์หรือเพิ่มภักตร์สาบานตัวตามที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าว

นำสาบานตามคำทำได้ จำเลยทั้งสองยอมแพ้คดีถ้าไม่กล่าวสาบานโจทก์ยอมแพ้คดี การสาบานตนของบุคคลทั้งสองจึงเป็นเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้นเพื่อให้ศาลวินิจฉัย ข้อแพ้ชนะในคดี แม้นายก่าจัดและนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรจะมีใช้โจทก์แต่เป็น บุคคลที่จำเลยอ้างว่าเป็นผู้รับชำระหนี้จากจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีผลบังคับ ระหว่างคู่ความ ทั้งคำทำสาบานดังกล่าวก็ตรงกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ศาลชั้น ต้นกำหนดไว้แล้วฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามคำทำของคู่ความตกลงกันให้นายก่าจัด สุวรรณ เจริญ มาสาบานตัว แต่ในวันสาบานปรากฏว่านายจักรพงษ์ สุวรรณเจริญ มาสาบาน ตามคำทำ นายจักรพงษ์นั้นมิใช่นายก่าจัด นายจักรพงษ์จึงไม่มีสิทธิสาบานเพราะเป็น บุคคลคนละคนกันคำสาบานของนายจักรพงษ์จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า ในวันที่คู่ความตกลงทำกัน ตามรายงานกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 31 ตุลาคม 2529 นั้นคู่ความตกลงกันให้นายก่าจัด กับนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรสุวรรณเจริญ ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันสาบานตน โดย จำเลยทั้งสองจะเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำ ข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าทั้ง โจทก์และจำเลยทั้งสองต้องรู้จักตัวนายก่าจัดและนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรมาก่อน ต่อมาในวันนัดสาบานตัว คู่ความนำฝ่ายผู้สาบานไปสาบาน ณ สถานที่ที่ตกลงทำกัน ฝ่ายจำเลยนำสาบานซึ่งฝ่ายผู้สาบานได้ปฏิบัติตรงตามคำทำแล้ว โจทก์ จำเลยทั้งสอง นายจักรพงษ์และนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เมื่อ จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำ จำเลยทั้งสองต้องทราบดีว่าบุคคลทั้ง สองที่ตนนำไปสาบานตามคำทำนั้นเป็นบุคคลที่จำเลยทั้งสองประสงค์จะให้สาบานตัว ตามคำฟ้องหรือไม่ เมื่อจำเลยทั้งสองนำบุคคลทั้งสองให้สาบานตัวโดยไม่ได้โต้แย้ง ทักท้วงแต่อย่างใดแสดงว่าบุคคลทั้งสองที่สาบานตัวนั้น คนหนึ่งคือนายก่าจัด สุวรรณ เจริญ หรือนายจักรพงษ์ สุวรรณเจริญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือนายก่าจัดกับนาย

จักรพงษ์เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่มีสองชื่อนั่นเอง ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>